ÉTICA PROFESIONAL

Unidad Temática 4

Eje orientador de la Unidad:
- La moralidad
- Fuentes de la moral
- Ética de situación

LA MORALIDAD

El acto humano debe ser conforme a la naturaleza libre e inmune de impedimentos. La moralidad es pues la conformidad o disconformidad de los actos con la norma. Norma próxima, la **conciencia**; norma remota **ley**.

Moral es un termino análogo, que se atribuye principalmente al acto humano en su relación con la norma, y secundariamente a todas aquellas cosas y circunstancias en las que se realiza el acto bueno o malo (películas, lecturas, etc. *inmorales*).

El acto humano psicológicamente perfecto (con advertencia y consentimiento) se convierte en un acto moral por esa relación a la norma.

DISTINCIONES

Según el sujeto:

Moralidad Material (u objetiva), conformidad del objeto con la norma moral objetiva (moralidad intrínseca o extrínseca según el origen en el objeto o en un legislador).

Moralidad Formal (o subjetiva), es la conformidad o disconformidad de la norma subjetiva o conciencia con la norma moral objetiva. Así puede haber actos objetivamente malos pero subjetivamente buenos y viceversa.

Según la coerción:

La norma es Obligatoria (que prohibe), Libre (que permite)

FUNDAMENTO: EL ORDEN MORAL OBJETIVO

Está comprobado metafísicamente, históricamente, por el absurdo y contra el positivismo, que hay acciones que por su misma naturaleza son intrínsecamente buenas o malas, independientemente de toda voluntad y ley humana.

El principio de moralidad es la norma, es decir la regla a la que deben adecuarse los actos humanos. Esa norma puede ser constitutiva, manifestativa o preceptiva.

Principios:

- El fundamento objetivo y supremo de la moralidad es la esencia misma de Dios.
- El fundamento objetivo próximo incompleto es la naturaleza humana, mientras el fundamento objetivo próximo completo es la naturaleza humana elevada por la gracia de Dios. La norma moral está dada por la naturaleza humana en su totalidad y no por cada facultad en particular.

- La norma constitutiva suprema de la moralidad es la ley eterna, que es la causa primera y fin ultimo de todo el obrar humano. Y es cognoscible indirectamente para la razón por los efectos y por la revelación.
- La norma próxima de la moralidad es el dictamen de la recta razón, porque ella es el principio de los actos humanos. Porque estos reciben su forma de la razón, porque el objeto de la voluntad se regula por la regla de la razón, y por la diferencia entre la naturaleza racional y la irracional.
- La ley eterna es la regla reguladora de la moralidad, norma primaria, suprema, heterogénea y trascendente; la razón humana es la regla reguladora de la moralidad secundaria, próxima, homogénea e inmanente.

EXTENSIÓN: ACTOS INDIFERENTES, ACTOS EXTERNOS, EFECTOS

La moralidad afecta a los actos humanos que tienen relación con la norma moral. Pero los hay sin relación alguna y que solo comienzan a tenerla en las circunstancias que los rodean y que los califican. Habrá pues actos buenos, malos e indiferentes. El acto exterior y los efectos de los actos libres merecen también tratamiento por separado.

Actos indiferentes: en abstracto son indiferentes pero en concreto no, porque son ordenados al fin. Porque o no tiene orden al fin y en ese caso es desordenado o la tiene por la inteligencia del agente, que habrá de ser recta o desordenada, y en ese caso es un acto moral.

Actos externos: la obra exterior no le agrega nada a la intención eficaz. Nos preguntamos, por ejemplo, si matar de hecho a una persona es peor que desear matarla.

De suyo, el acto interno ya tiene calificativo moral. El acto externo no le añade esencialmente bondad o malicia. En las Sagradas Escrituras se reprueba al que desea adulterar en su corazón como si ya hubiese adulterado (Mt 5, 28)

La obra exterior no agrega de suyo nada a la intención eficaz. Pero en la practica, indirectamente, se da una mayor intensidad en la obra cuando hay que vencer dificultades, cuando la obra exterior se prolonga y pide durante ella nuevos actos internos. A esto se agregan las diversas circunstancias que pueden aumentar la responsabilidad (ejemplificador o escándalo, beneficios o daños consiguientes, hábitos, etc.)

Efectos: la moralidad se extiende a los efectos o consecuencias de los actos, de los cuales están los efectos previstos y no previstos.

En relación con el acto exterior, interiormente se ha cometido una falta cuando se puso voluntariamente la causa (disparar), aun en el caso de que no se siga el efecto (porque erró el disparo, o no percuto el proyectil, o falló el material, etc.)

FUENTES[1]: OBJETO, FIN Y CIRCUNSTANCIAS

Los principios inmediatos del acto moral son los elementos que dirán de su moralidad: objeto y circunstancias, especialmente la del fin perseguido.

Objeto: es la acción misma o aquello a lo que el acto tiende por su propia naturaleza, que puede ser según:

- Su moralidad: indiferente, bueno o malo (intrínseca o extrínsecamente)

[1] Ya hemos visto un anticipo de las Fuentes de la moral en la Unidad Temática 1

- La conciencia: material o formal.

El "objeto formal" es la primera fuente de moralidad.

El Objeto no es la materia de la que esta hecha la acción, sino sobre la que versa; y tiene de algún modo razón de forma en cuanto que le da la especie. Es decir, que el fin subjetivo o la intención, si bien actúa a modo de forma o "alma"en el acto humano, no puede modificar el objeto sino hasta cierto punto; de hecho, no puede nunca hacer que una acción intrínsecamente mala se transforme en buena, por más bueno que sea el fin (remoto) o la intención.

Sentencia el Aquinate: "No cualquier materia está dispuesta para cualquier forma, ni cualquier instrumento (es apto) para producir cualquier efecto, ni cualquier medio para llegar a cualquier conclusión; del mismo modo, no cualquier acto es idóneo para cualquier fin."[2]

Fin: aquello que se propone el que realiza una acción. El fin es la fuente de moralidad. Mt 6, 1 reprueba a los que obran el bien para ser vistos.

El fin no solo puede convertir una acción de suyo indiferente en buena o mala, sino también puede mejorar o empeorar una acción buena o mala en sí. **El fin no justifica los medios**, como pretendía, en contrario, Maquiavelo. Puede eximir de responsabilidad el error sobre un objeto o materia, pero la obra no se convertirá por ello en buena, sino en mala solo materialmente, y no formalmente. *Bonum ex integra causa malum ex quaecumque defecto*[3] (El bien proviene de la causa integra, el mal de cualquier defecto).

Para terminar, un fin malo vicia la obra buena más o menos según sea o no el único motivo de la acción.

Circunstancias: son las condiciones de un acto que modifican su moralidad. Ellas son: **para qué – quién – qué cosa – dónde – con qué – cómo – cuándo**.

- Para qué: el fin intentado.
- Quién: puede cambiar fácilmente la especie.
- Qué: cualidad o cantidad del objeto.
- Dónde: el lugar de la acción puede agregar más faltas (escándalo, por ejemplo)
- Con qué medios: lícitos o ilícitos, personas o cosas.
- Cómo: más o menos voluntaria o involuntariamente.
- Cuándo: el momento y su duración.

Principios:

- Un acto indiferente, para que sea moralmente bueno, ha de hacerse por un fin honesto.
- Un acto realizado por placer (que tiene razón de medio) ha de estar referido, al menos implícitamente, a una finalidad honesta. Ejemplo: en el comer, en el acto matrimonial, etc.
- Un acto realizado para obtener bienes útiles (medios) debe ordenarse también a un fin bueno. Ejemplo: trabajar por dinero.

[2] *In II Sent,* d. 38, 1, ad. 5

[3] Establece que para que una acción sea buena, debe ser buena en todos sus aspectos: Objeto, Fin y Circunstancias; mientras que una acción se considera mala si falla alguno de ellos.

Excursus

Ética de Situación.

Las circunstancias pueden calificar moralmente un acto de suyo indiferente[4]. Para eso hay que valorar la situación concreta del agente, en el estado subjetivo en que se halla y en el aspecto objetivo de su situación particular.

Hoy se habla mucho de la ética de situación, insistiendo en la situación concreta del caso pero descuidando la materialidad u objetividad del acto mismo. Se intenta calificar el acto moral únicamente según la intención del agente y el juicio de su propia conciencia autónoma. Se desvincula por ende la moralidad de la norma objetiva, del carácter absoluto de la ley divina con lo que se cae en el relativismo moral.

La ética de situación tiene distintas manifestaciones y desarrollos, especialmente en el campo agnóstico. El Vaticano II no trata explícitamente de la cuestión, pero sí afirma la existencia y vigor de la norma objetiva divina, de la cual debe depender el juicio moral de la propia conciencia (Cfr. *De Libertate Religiosa*, 3). También advierte el Concilio contra las "falsas doctrinas éticas" (I M 6) y reafirma el primado del orden moral objetivo que debe ser respetado por todos (*idem*) Reconfirma así el Magisterio la moralidad del objeto y su carácter absoluto, aun independientemente de las circunstancias, cuando el objeto moral ya está especificado en su propia moralidad. Las circunstancias importan pero no tienen la primacía en el juicio moral, cuando éste surge ya de la acción misma.

Contra el relativismo moral, subjetivismo ético, actualismo ético o modernismo moral, hablaba Pío XII:

"El signo distintivo de esta moral es que no se funda sobre la ley moral universal, como por ejemplo los diez mandamientos, sino sobre las condiciones o circunstancias reales y concretas en las que se debe obrar, y según las cuales la conciencia individual juzga y elige." (23Mar52)

COMPENDIO:

Puesto que el acto humano o ético, se debe determinar cuándo es bueno; y la razón dice que cuando tiene buenos el objeto, la intención y las circunstancias, de acuerdo con el dicho: "el Bien debe quererse y hacerse bien", y además: "el bien viene de causa integra; el mal, de cualquier defecto".

Objeto: Hay objetos intrínsecamente malos, que no pueden engendrar un acto moralmente bueno, cualquiera sea la circunstancia y por buena que sea la intención: como la blasfemia, la mentira oficiosa, etc. "No pueden hacer males para que sucedan bienes" (Pablo de Tarso). Dios mismo no puede volver bueno un objeto intrínsecamente malo, es decir, ofensivo a la natura de las cosas. Occam y más tarde Descartes, pusieron que la moralidad objetiva depende de Dios. Pero Tomas de Aquino había escrito mucho antes: "Decir, pues, que de la simple voluntad de Dios depende la justicia (o la moralidad objetiva de las cosas), es decir que la divina Voluntad no procede según el orden de la Sapiencia, lo cual es blasfemia."

El objeto es el que da la forma, es decir, especifica el acto. No se trata del objeto externo (la cosa), sino del interno, el contenido de la voluntad.

---

[4] Por Ejemplo: no es lo mismo robar una oveja en una majada de miles que robar la única oveja de un pobre. (Cfr. Denz 1681, 1707)

Intención: Con el mejor objeto se puede malignar un acto, si se hace con torcida intención; como hacer un obsequio por corromper a una persona o por ostentarse caritativo. La buena intención, por el contrario, levanta a virtud y mérito actos de suyos indiferentes. “Sea que coman, sea que beban, háganlo a todo a la gloria de Dios” (Pablo). De esto se deriva el interesante loguema ético de que “no existen de hecho actos moralmente indiferentes en particular, existen solo en general”.

La intención puede torcer y corromper los objetos más sagrados y nobles, hasta los mismos actos religiosos incluso, actos de gobierno por el pueblo a quien se debe custodiar, etc.

Circunstancias: Un acto en sí bueno y de buena intención puede transformarse en malo por las circunstancias, es decir, por ofender la “prudencia”, virtud intelectual que regula todas las otras virtudes y contra la cual se puede faltar gravemente; de donde se dijo: “el que ignorando peca, ignorando se condena”, y también: “el infierno está lleno de buenas intenciones…”

Las circunstancias que especifican o descalifican un acto moral, son solamente las que de hecho tienen razón de objeto. Pueden ser destruyentes, agravantes, atenuantes.